

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 752/2535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล็ก เพชร (1981)
กับพวก

โจทก์

นาย จำลอง หรือ ลอง ใจผ่อง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 572, มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ส. เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คันเกิดเหตุมาจากบริษัท โจทก์ที่ 1 ได้รับโอนสิทธิการเช่าซื้อและรับมอบรถยนต์คันดังกล่าวมาจาก ส. โดยมีข้อตกลงระหว่างโจทก์ที่ 1 กับ ส. ว่า หากโจทก์ที่ 1 ผ่อนชำระราคาเช่าซื้อในนามของ ส. ครบแล้ว บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ ส.ส. ก็จะโอนทะเบียนรถยนต์ให้โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิครอบครองรถยนต์ตามสัญญาที่ทำไว้กับ ส. และมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดแก่รถยนต์คันนั้นได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์หมายเลข ทะเบียน น-3208 สมุทรปราการ จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และเป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 70-0120 พิษณุโลก ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครอง จำเลยที่ 3 ได้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-0120

พิษณุโลกไว้ โจทก์ที่ 2 ได้ขับรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ดังกล่าวไปตามถนนสายลานกระบือ-ช่องลม ขณะเดียวกันจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-0120 พิษณุโลกจากบางระกำไปทางตลาดลานกระบือด้วยความประมาทชนรถโจทก์เสียหาย โจทก์ที่ 2 ได้รับบาดเจ็บสาหัสขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า โจทก์ที่ 1 มิได้เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน น-3208 สมุทรปราการ จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสอง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ที่ 1 ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน น-3208 สมุทรปราการกับบริษัทสยามกลการ จำกัด แต่นางสุชาดา กวยทอง เป็นผู้เช่าซื้อนั้น ได้ความจากนายสายัณห์ เหล็กเพชรหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ที่ 1 ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน น-3208 สมุทรปราการ โดยซื้อมาจากนางสุชาดา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2525 ราคา 190,000 บาทได้ชำระเงินให้นางสุชาดาไปแล้ว 50,000 บาท และโจทก์ที่ 1 ตกลงว่าจะผ่อนชำระค่าเช่าซื้อในนามของนางสุชาดา ให้แก่บริษัทสยามกลการ จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อต่อจนครบ ตามสัญญาซื้อขายและโอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์เอกสารหมายเลข จ.2 เห็นว่าโจทก์ที่ 1 ได้รับโอนสิทธิการเช่าซื้อและรับมอบรถยนต์ดังกล่าวมาจากนางสุชาดา ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 ซึ่งมีข้อตกลงระหว่างโจทก์ที่ 1 กับนางสุชาดาด้วยว่า หากโจทก์ที่ 1 ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อในนามของนางสุชาดาครบแล้ว บริษัทสยามกลการจำกัดผู้ให้เช่าซื้อจะโอน

ทะเบียนรถยนต์ให้แก่นางสุชาดา นางสุชาดาก็จะโอนทะเบียนรถยนต์ให้โจทก์ที่ 1
ดังนี้ โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวตามสัญญาที่ทำไว้กับนาง
สุชาดาและมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดแก่รถยนต์คันดังกล่าวได้"

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>